

자회사 직원에 대한 부적절 행위 조사 결과

2022. 5.



감 사 실

목 차

I. 조사 개요	1
1. 배경 및 목적	1
2. 조사대상 및 중점	1
3. 조사기간 및 조사자	2
II. 조사 내용	3
1. 사건 내용	3
2. 사실관계 확인	4
III. 조사 결과	11
1. 관련 규정 및 법령	11
2. 조사자 의견	12
IV. 처분 요구사항	15

1. 배경 및 목적

- 정문 특수경비 업무를 수행하는 〇〇〇〇〇〇 소속 직원에 대한 우리회사 직원의 폭언 및 특수상해에 대한 익명 신고접수 (2022. 04. 23.)
- 신고사항에 대한 사실관계를 확인하여 이에 상응하는 조치를 취하고자 조사 실시

【신고 주요내용】

◇ 〇〇〇〇〇〇 ♀♀♀ 기술과장은 2022년 4월 18일 오후 3시 5분경 정문의 출입 보안절차를 무시하고 이를 제지하는 〇〇〇〇〇〇 소속 특경 요원에게 욕설과 특수폭행(‘위험한 물건’인 ‘차량’을 이용한 가해)으로 상해를 입힘

2. 조사대상 및 중점

이번 조사는 신고자가 지목한 〇〇〇〇〇〇에 근무하는 직원을 대상으로 회사의 보안절차와 규정 위반, 자회사 직원에 대한 욕설 및 폭행 등 직장 내 괴롭힘 및 갑질 행위와 규정의 준수에 대해 중점을 두고 조사하였음.

☐ 관련자 현황

구 분		기관(부서)명	직위	성명	조사일자
조사대상자		○○○○○○	기술과장	♠♠♠	2022.05.11.
피해자		㉑㉑㉑㉑㉑㉑	특경조장	♠♠♠	2022.05.06.
참 고 인	관리자	○○○○○○	부장	♣♣♣	2022.05.02.
		●●●●●●	부장	◆◆◆	2022.05.09.
	목격자	㉑㉑㉑㉑㉑㉑	특경반장	▣▣▣	2022.05.03.
		㉑㉑㉑㉑㉑㉑	특경대원	♣♣♣	2022.05.06.

☐ 조사방법

피해자의 진술을 통해 피해 내용을 확인하고 목격자 등 참고인 면담을 통해 사실관계를 확인하고 이와 관련된 기타 의견을 청취하였으며 조사대상자에 대한 문답 등을 통해 조사하였음.

3. 조사기간 및 조사자

☐ 조사기간: 2022. 05. 02. ~ 05. 13.

☐ 조 사 자: ●●●●●장 ▨▨▨, ㉑㉑㉑ 선임연구원, ▩▩▩ 과장

1. 사건 내용

○○○○○ ♠♠♠ 기술과장(이하 “조사대상자”라 한다)은 2022. 04. 18.

15:05경에 까만 선글라스와 마스크를 착용하고 적절한 출입절차 없이 무단이탈을 시도

이에 신원확인을 요구한 정문 특수경비 근무자(이하 “피해자”라 한다.)에게 “너 나 모르냐?, 야 그냥 꺼져라.” 라고 폭언¹⁾을 하고 “씨발, 야 이새끼야, 너 나 모르냐고! 내가 너 같은 거 한테 왜 그런걸 이야기 해야해, 씨발”²⁾ 이라며 욕설

(정문 초소 안에 있던 ♣♣♣ 특경대원이 상황을 목격하고 특경반장 ■■■에게 보고 하기 위해 안내동 건물로 이동)

조사대상자는 피해자의 지속적인 신원확인 요구에 마스크를 내리고 얼굴을 보여주었으나 신원확인을 위해 피해자가 이름을 요청하자 “너, 이새끼 감당할 수 있냐?, 너 회사 짤리고 싶냐?, 병신새끼, 염병할..”, 등의 욕설³⁾을 하며 주차장에 있던 배우자의 차량으로 이동하여 운전석에 탑승

(보고를 마친 ♣♣♣ 대원이 밖으로 나왔고 지원을 위해 피해자 곁으로 이동했으며 잠시 후 ■■■ 반장도 안내동 앞에 나와 상황을 목격함)

차량을 막아서며 신원확인을 요청한 피해자에게 “너 나 누군지 모르냐, 너한테 알려줄 수 없다 비켜, 비키라고, 안비키면 갈린다.” 등 폭언⁴⁾

결국 조사대상자는 욕설과 함께 클락션을 울리며 차량을 움직여 피해자를 가해 (♣♣♣ 대원과 ■■■ 반장이 목격함)

사건의 발단 및 진행과정 : 조사대상자, 피해자 및 목격자 진술 모두 일치(다만, 조사대상자는 폭행 및 욕설 행위 부인)

1) 피해자(♠♠♠) 진술

2) 피해자(♠♠♠)와 목격자(♣♣♣)진술 일치

3) 피해자(♠♠♠) 진술

4) 피해자(♠♠♠)와 목격자(■■■, ♣♣♣) 진술 유사

차량 범퍼에 피해자의 무릎이 부딪혀 충격이 있었지만, 피해자는 부동 자세로 버텼. 조사대상자의 배우자가 상황의 심각성을 인지하고 차 밖으로 나왔지만 조사대상자는 악셀밟는(공회전) 소리를 내면서 차량으로 전진하며 재차 위협하였고 결국 배우자가 이름을 알려 신원확인 후 상황 종료. 해당 사건은 피해자 측으로부터 형사고발(2022.04.22.)되어 수사진행 중

피해자 및 목격자 진술에 따르면 조사대상자는 이전에도 상습적으로 출입 절차를 무시하고 특경대원들에게 폭언을 해왔음. 사건 이후 사과 등의 반성없이 정문 출입 시 마다 피해자를 쫓아보는 등 2차 가해를 하였으며 오히려 변호사를 선임해 고소하겠다고 전하고 다님

2. 사실관계 확인

가. 조사대상자 및 피해자 문답/확인서 징구

구 분	소 속	직위	성명	일자
조사대상자	○○○○○○	기술과장	♠♠♠	2022.05.11.
피해자	目目目目目目	조장	♠♠♠	2022.05.06.

나. 목격자 및 관리자 등 참고인 확인서 징구

구 분	소 속	직위	성명	일자
목격자	目目目目目目	대원	♣♣♣	2022.05.06.
	目目目目目目	반장	▣▣▣	2022.05.03.
관리자	○○○○○○	부장	♣♣♣	2022.05.02.
	●●●●●●	부장	◆◆◆	2022.05.09.

다. 폭언/폭행 사실관계 확인

□ 사건의 원인 제공, 폭언 및 폭행 관련 진술 요약

진술자	내 용
♠♠♠ (피해자)	- 2022년 4월18일 오후 3시 5분경 까만 선글라스와 마스크를 낀 사람이 차도를 통해 정문을 이탈하려 하여 불러세우자, 조사대상자가 그냥 웃으며 지나감. 재차 누군지 물어보자 “너, 나 모르냐? 그냥 꺼져라”라고 폭언 후 주차장으로 이동하려 하였으며 재차 신원확인을 요구하자 “씨발, 이새끼야, 너 나 모르냐고!”라는 욕설과 “너, 이새끼 감당할 수 있냐, 너 회사 잘리고 싶냐? 등 폭언을 했다고 주장 - 조사대상자가 신원확인에 불응하며 주차장으로 걸어갔고 뒤따라가 보니 아내로 보이는 사람이 운전석에 있었는데 조사대상자가 운전석 자리에 바뀌었으며 시동을 걸어 도주하려 했다고 진술. - 직무상, 보안절차를 어긴 사람의 신원확인은 필수였고 추후 그로 인한 문제 발생 시 문책당할 것도 두려워 정확한 확인을 위해 차량을 막아서며 성함만 알려주면 되는 간단한 절차라며 확인을 부탁했다고 진술 - 그러자 조사대상자가 클락션을 울리고 “병신새끼야, 나 오라고! 개새끼야” 등 욕설을 하며 차를 전진시켜 다리를 부딪쳤다고 주장 - 충격과 통증이 있었지만 부동자세로 버텼고 그 후로도 수차례 위협이 있는 후 결국 놀란 아내분이 이름을 확인해 주어 상황이 마무리 되었다고 진술 - 조사대상자는 사건 후 반성 없이 오히려 출입 시 마다 짜려보며 위협했고 주변동료를 통해 들은 바로는 변호사를 선임하여 피해자를 고소한다고 함

진술자	내 용
♣♣♣ (조사대상자)	- 2022년 4월 18일 오후 3시경 정문 진출 시 정상적인 출입시스템을 거치지 않고 도로를 걸어서 나간 이유는, 당시 신분증을 두고 출근하였기 때문에 그럴 수밖에 없었고 당일 구내식당에서도 서명을 하고 식사했으며 눈 수술로 인해 평소 선글라스를 착용한다고 진술 - 이전에도 종종 신분증 없이 출근했으며 구내식당 식사 시에도 그로 인한 불편을 겪어왔다고 진술 - 신원확인 거부에 대해서는 정문근무자가 본인을 알아볼 것으로 생각하였고 신원확인 요청에 응할 필요성을 못 느꼈기에 별다른 대응은 하지 않았다고 주장 - 이렇게 까지 이름과 신원을 알고자 하는 사람은 처음 봤고 피해자의 행동이 아집이라고 주장 - 다만, 직원으로서 신원확인에 응했어야 한다는 원칙에는 동의 - 피해자가 막아섰으나 차량을 출발시키려 한 이유는 본인의 진로를 막고 비켜주지 않아서였으며 회사가 보안 1등급이라 건물마다 청경도 있고 출입시스템이 있는데 이렇게 까지 신분확인을 한 것은 악의적이라 생각하며 차량을 이용한 가해도 없었다고 주장 - 본인의 주장을 입증할 차량용 블랙박스 등 증거자료 제출 요청에는 시간이 지나서 지워졌다고 진술 - 다만, 아내가 정문에 일찍 도착하여 휴가신청이나 부서장 보고 없이 나간 것은 사실이라고 진술

□ 폭언 및 폭행 사실 관련 목격자 진술

목격자	내 용
■■■ 반장 (■■■■■■■■)	- ♣♣♣ 대원에게서 신원확인이 어려운 사람이 신분증 없이 정문 무단진출을 시도하여 소란이 벌어진 상황을 보고 받음. - 나가보니 버스주차장 쪽에 하얀 차가 있었는데 우리 대원(♠♠♠)이 앞을 막아선 상태였으며 조사대상자는 아내로 보이는 동승자와 차안에 있었음 - 조사대상자는 계속 “비켜, 비키라고, 안비키면 갈린다” 라고 고함을 지르며 차를 움찔움찔 움직였고 ♠♠♠ 대원이 차량에 부딪힘.
♣♣♣ 대원 (■■■■■■■■)	- 신원을 확인할 수 없을 정도로 선글라스와 마스크로 가린 사람이 정문으로 나가려 한 것을 ♠♠♠ 조장이 목격하고 제지하는 상황을 목격함. - 1분 이상 상황이 진행되어 나가보니 조사대상자가 “내가 너같은거 한테 왜 그런걸 이야기 해줘야해 씨발” 같은 욕설을 하며 신원확인 요청에 계속 불응하여 이를 안내동에 있던 특경반장에게 보고. - 보고 후 나와보니 조사대상자가 차량으로 ♠♠♠ 조장을 위협하고 있었고 함께 도주를 막기위해 차량 쪽으로 다가감. 반장은 이후 뒤따라 나옴 - 그러던 중 ♠♠♠ 조장이 차에 부딪혔으나 고의적으로 계속해서 엔진 소음을 발생시키며 위협했으며 “너 나 누군지 모르냐, 너한테 알려줄 수 없다”라 고성을 지름. 결국 와이프로 보이는 사람이 신원확인을 해주어 상황이 마무리 되었음

□ 조사대상자의 평소 태도 및 주변 관계 진술

진술자	내 용
■ ■ ■ 반장 ()	- 과거에도 조사대상자가 신분증도 없고 차량 비표도 없이 정문 진입을 시도한 바 있는데 절차를 안내하며 확인을 요구하자, 조사대상자가 너 나 모르냐며 고함 치며. 결국 차량번호를 조회 후 회사직원임이 확인되어 통과시킨 적이 있음
♣♣♣ 대원 ()	- 과거에도 미등록 차량으로 정문진출을 시도하여 정문근무자와 신원확인 다툼이 있었고 결국 조사대상자가 정문 초소로 들어와 직접 차량통제시스템을 열고 나갔었다고 들은바 있음 - 평소 점심시간에 정문을 통행하며 스피드게이트 옆 덤블에 상습적으로 쓰레기를 투척하고 다님
⌘⌘⌘ 부장 (○○○○○○)	- 업무상 문제 및 직원간 다툼으로 이동해온 직원인데 여전히 타직원과의 교류 없이 혼자 생활함 - 2~3주에 하루 정도면 가능한 정도로 간단한 업무수행 중이지만 불량이 많아 재작업 하는 경우가 종종 있음 - 이런 경우, 동료들이 추가 가공을 하게 되면 조사대상자가 본인이 제대로 작업한 시편을 왜 재작업하느냐며 큰소리가 나기도 함
◆◆◆ 부장 (●●●●●●)	- 전에도 민간작업자가 런닝셔츠를 입고 다니는 것을 이유로 핵연료 1동 특경근무자에게 통제를 요구하는 과정에서 말을 거칠게 하여 문제가 있었음 - 당시 조사대상자 소속 부서장에게 연락하여 주의요청을 부탁하였으나 오히려 조사대상자는 ●●●●●●장에게 연락하여 본인의 조치에 문제가 없었다고 주장함

라. 폭언/폭행 사건으로 인한 피해 정도

성명	병원	진단일	병명	비고
♠♠♠	ααααα	2022.04.20	- 좌측 무릎 염좌 및 긴장 - 좌측 아래다리 타박상 및 표재성 손상 - 반달연골 손상(의증) - 스트레스에 의한 상세 불명의 반응	부목고정, 약물치료 (전치2주)

마. 보안경비 계약관계 및 특경의 의무

- ☐ ▼▼▼▼▼ ●●●●●는 직제규정시행규칙에 따라 비상계획 업무, 보안경비, 물리적방호, 민방위·향토예비군 등의 업무를 주관하고 있음.
- ☐ 보안경비 업무는 ●●●●● 소속 청원경찰(11명) 및 “특수 및 일반경비 용역⁵⁾” 계약을 통한 目目目目目目(38명) 인원으로 구성하여 수행중이며 회사 시설방호, 외부 출입인원 및 차량 통제, 평일야간 및 휴일 화재 감시 및 초등조치 등의 역무를 [표 1]과 같이 분장하여 수행하고 있음.

[표 1] 청원경찰 및 특수경비 업무분장

■ 청원경찰(KNF)			■ 특수경비(目目目目目目)		
구분	인원	업무분장	구분	인원	업무분장
반장	1명	• 총괄	[반장]	1명	• 총괄
본관(조장)	3명	• 출입인원 통제 • 일일보안점검 등	정문	조장 3명 조원 9명 대원 2명	• 출입인원 통제 • 차량통제 등
중앙통제실	5명	• CCTV 모니터링 • 탐지장비 모니터링 • 카드키 모니터링 등	핵연료 1동	3명	• 출입인원 통제 • 일일보안점검 등
대원	2명	• 과학화보안장비 관리 • 과학화보안장비모니터링 • 핵연료운반관련 출장전담 • 대직근무	핵연료 2동	3명	
			설계연구동	3명	
계	11명		핵연료시험동	3명	• 출입인원 통제 • 외곽울타리 순찰 • 일일보안점검 등
			TSA플랜트	조장 1명 조원 3명	
			NSA플랜트	조장 1명 조원 3명	
			주간(대직)근무	3명	
계	38명		계	38명	

※ 근무형태는 3조 2교대를 원칙으로 하고 관련법(경비원법, 근로기준법) 범위 내 협의 운영 중

5) 특수 및 일반경비 용역 : 계약금액(4,657백만원), 계약기간(2021. 6. 1. ~ 2023. 3. 31.), 투입인원(38명)

- 계약에 따른 특수경비원의 의무는 용역시방서와 근무수칙에 열거되어 있으며 해당 내용은 [표 2]와 같음.

[표 2] 용역시방서 및 근무수칙

■ 용역시방서(특수경비원의 의무)	■ 근무수칙
제8조(특수경비원의 의무) ① 특수경비원은 경비업법에서 정한 의무를 성실히 이행하여야 한다. ② 특수경비원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 사유 없이 경비구역을 벗어나서는 아니 된다. ③ 특수경비원은 발주자의 정상적인 업무수행에 지장이 없도록 해야 한다. ④ 특수경비원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 방범업무 가. 도난 불법행위의 감시 및 예방 나. 사고의 초기 발견과 확대 방지 다. 방문객 안내 및 출입자 통제 라. 반출·입 물품의 점검 확인 마. 핵연료 적재 시 경비 지원 바. 외곽 순찰로 사계청소 사. 물리적방호 방호종사자 훈련 및 교육 아. 기타 보안 및 질서 유지	한전원자력연료 <u>초 소 근무수칙</u> 1. 출입 인원 및 차량에 대한 철저한 검문검색을 실시하고 기록 유지하여야 한다. 2. 근무자는 자신의 경비 책임구역과 기본임무를 명확히 알아야 한다. 3. 배치된 근무자는 근무교대에 의하지 아니하고는 잠시도 이탈해서는 안된다. 4. 근무자의 시선은 경비책임구역을 떠나서는 아니 되며, 외부인의 거동은 의심을 두고 감시 하여야 한다. 5. 외부인의 출입통제는 친절, 겸손히 하되, 통제 원칙은 준수하여야 하며 육감이나 유혹에 이끌려서는 안 된다. 6. 근무자는 상사의 명령만을 받아 근무하며, 상대방의 지위나 특권의식에 억압되어 예외를 남겨서는 안 된다. 7. 근무자에게 “불가항력” 이란 없다. 모든 사고 또는 사고의 위험시에 대해서는 즉각 비상조치를 취하여야 하며, 이를 저지할 책임이 있다. 8. 보고는 신속, 정확 하여야 한다. 지시받지 않은 상황에 대해서는 먼저 보고한 후, 상사의 지시에 따라야 한다. 9. 특경대원은 일반수칙 및 초소 근무수칙을 준수한다.

- 용역 시방서 및 특경 근무수칙에 따르면 특경은 출입자를 통제할 의무가 있고 초소에서는 출입 인원 및 차량에 대한 철저한 검문검색을 실시하고 기록유지 해야 함.

1. 관련 규정 및 법령

가. 취업규칙 제10조, 제11조 및 제29조⁶⁾

직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며, 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추·손상케 하는 행위 및 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 안 됨.
또한, 휴가를 요하는 자는 미리 휴가원을 제출하여 허가를 받아야 함.

나. 임직원행동강령 제14조의3⁷⁾

직무관련자들의 권리·권한을 부당하게 제한하면 안 됨.

다. 취업규칙 제59조 및 임직원행동강령 제36조⁸⁾

직무상 의무 위반, 회사의 체면 손상 및 규율·질서를 문란하게 하거나 직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때, 공직자 행동강령을 위반하였을 때에는 징계 하도록 하고 있음.

라. 형법 제258조의2(특수상해), 제284조(특수협박), 제311조(모욕)⁹⁾

사람을 모욕·협박하거나, 폭행하고 상해를 가하는 경우 형사 처분을 받음.

6) 취업규칙 제10조(성실의 의무)①직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

취업규칙 제11조(금지사항)직원은 다음 각호에 정한 행위를 하여서는 안된다.

1. 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추·손상케 하는 행위
5. 직장 내 괴롭힘 행위

취업규칙 제29조(휴가의 허가)①휴가를 요하는 자는 미리 휴가원을 제출하여 회사의 허가를 받아야 한다.

7) 임직원행동강령 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)

5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련임직원, 자신이 소속된 기관에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

8) 취업규칙 제59조 (징계)직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각 호에 해당하였을 경우에는 이를 징계한다.

1. 직무상 의무를 위반하였거나 또는 직무에 태만하였을 경우
2. 회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 경우
3. 회사의 기밀을 누설하였거나 규율·질서를 문란하게 하였을 경우
6. 직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때

임직원행동강령 제36조(포상 및 징계)②사장은 강령에 저촉된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

9) 형법 제258조의2(특수상해)① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제257조제1항 또는 제2항의 죄를 범한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

형법 제284조(특수협박)단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 협박한자는 7년 이하의 징역, 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

형법 제311조(모욕)공연히 사람을 모욕한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다.

2. 조사자 의견

가. 폭언 및 특수상해 사실관계

- 사건 중 폭언 및 폭행에 대한 부분은 피해자 및 목격자의 진술과 달리 조사대상자는 대부분의 사실을 부인하였음. 그러나 피해자를 포함한 3명의 진술이 유사(폭언의 세부내용)하거나 일치(특수상해 및 위협내용)하며 내용에 일관성이 있다는 점과 피해자가 제출한 진단서 등 병원진료 기록, 조사대상자의 진술 과정에서 나타난 간접적 인정¹⁰⁾ 등을 종합해 볼 때 피해자와 목격자의 진술은 사실로 판단됨

나. 고의성 여부

- 조사대상자는 피해자의 신원확인 요구에 불응하고, 주차장에서 대기 중이던 배우자의 차량 운전석에 탑승하여 무단이탈을 시도하였음.
- 피해자는 도주하려는 차를 막아서고 신원확인을 위해 이름을 알려달라고 요청했지만 조사대상자는 차량을 움직여 피해자와 충돌하였으며 위협을 인지한 동승자가 차량에서 내렸음에도 불구하고 반복적으로 위협을 가하였음. 이는 충분히 고의성이 있었다고 판단되며 피해자와 목격자 또한 고의성에 대해 진술한 바가 있음¹¹⁾
- 또한, 조사대상자는 그동안 반복적으로 출입절차를 위반하고 특경 근무자들에게 폭언 등의 갑질을 해왔으며 본인의 출입절차 미준수 및 신원확인 거부 때문에 일어난 일임을 인정하면서도¹²⁾ 정당하게 신원확인을 요청한 피해자에게 책임이 있다고 주장하는 등 반성의 의지가 없음

10) 조사대상자 진술 : 내가 차량을 출발시키려고 하는데 비키라고 해도 안비키고 뺑뺑거리도 안비키는데 어떡합니까?. 정면에서 부딪힐 정도면 나가 떨어져야 맞지 않나요? 여성들은 겁이 많아서 제가 뺑뺑거리고 소리치고 하니 이 상황을 해결하기 위해 내린 것으로 생각합니다.

11) ♣♣♣ 진술 : 고의로 지속적으로 그렇게 했다고 생각합니다. 사람이 앞에 있는데 그렇게 엑셀을 밟을 수가 없으며, ♠♠♠ 조장을 비키게 하기 위해 이미 차량으로 부딪혔음에도 불구하고, 계속해서 엑셀 밟는 소리를 내며 전진하였습니다.

피해자 진술 : (♣♣♣ 기술과장도 충격사실을) 알았을 것입니다. 그렇기 때문에 옆에 아내분으로 보이는 분이 깜짝 놀라 내리셨습니다. 하지만 그 후에도 차량으로 계속적으로 위협을 가하였습니다.

12) 조사대상자 진술 : (질문:신분증이 없는 경우 신원확인 협조를 해야 하는 것 아닌가요?) 직원이면 그렇게 해야죠

다. 보업업무규정 위반

- 조사대상자는 2022. 04. 18. 15:05경 정상적인 출입절차와 신원확인 요청을 무시하고 보행자 게이트를 벗어나 차도로 무단이탈하는 과정에서 마땅히 이행해야 할 신원확인 절차를 거부하였으며 제반 규정을 무시하여 「보안업무규정」 제69조의2(회사 중요시설물에 대한 출입절차 및 휴대품 검색) 및 「중요시설물 출입 및 휴대품 검색지침」을 위반함.

라. 업무방해(갑질) 및 회사 명예훼손

- 특경의 정당한 신분확인 요구에 불응하고 폭언 및 특수상해를 가한 것은 명백한 업무방해 및 갑질에 해당됨. 또한 적법한 출입절차 이행으로 원만히 해결할 수 있는 사안을 형사고발에(2022.04.22.)까지 이르게 하는 등 회사의 명예를 훼손하였음.

마. 근무지 이탈 및 불성실

- 2022년 4월 18일 당일 조사대상자는 16:30부터 17:30까지 휴가를 신청하였으나, 부서장에게 보고 없이 15:05경 무단으로 근무지를 이탈하였음. 또한, 평소에도 맡은 바 업무를 성실히 수행하지 않아 동료들과 잦은 마찰이 있었으며 이번 사례 외에도 여러 차례 출입과 관련한 보안절차를 무시하는 등, 직원으로서 성실의 의무를 위반하였음

바. 고질적인 부조리 행위

- 조사대상자는 1989년 입사 후 1991년부터 2015년까지 동료 간 불화, 우라늄 분말 이물질 혼입, 절차서 미준수(2회), 폭행(3회), 업무지시 불이행 및 무단외출(2회), 협력업체 직원에게 욕설 및 폭행(갑질) 등으로 7회에 걸쳐 징계를 받았음에도 반성 없이 지속적으로 문제를 일으킴¹³⁾

13) 인사기록은 필요 시 ◀◀◀◀에 별도 공개 요청

사. 갑질 근절의 필요성

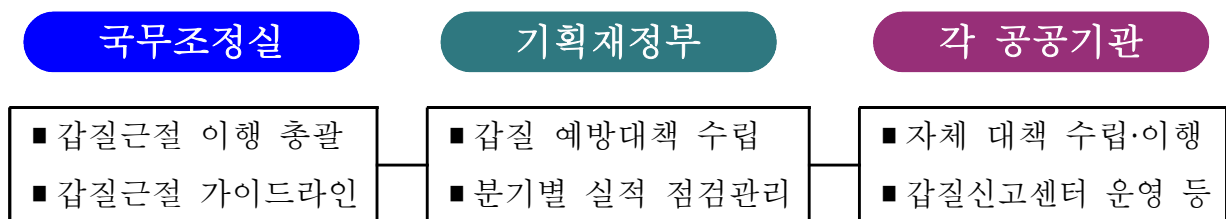
- 최근 협력업체를 상대로 한 불공정행위, 직장 내 괴롭힘 등 상대적 약자에 대한 '갑질'이 사회적인 이슈로 부각되는 가운데 갑질 근절에 대한 국민적 요구가 높아진 상황이며 주요 갑질 유형은 [그림 1]과 같음.

[그림 1] 주요 갑질 유형

법령 등 위반 (법령 위반, 내부규정 부당변경 등)	사적이익 요구 (금품수수, 사익 추구 등)	부당한 인사 (채용 강요, 채용조건 변경 등)
기관 이기주의 (경비 전가, 불공정 특약조항 등)	비인격적 대우 (인격비하 행위, 모욕적 언행 등)	업무 불이익 (부당한 업무배제 등)
부당한 민원응대 (민원접수 거부, 고의적 처리지연 등)	신고방해 (회유, 협박)	기 타 (따돌림, 모임참여 강요 등)

- 이에 정부는 불공정관행을 선도적으로 개선하고자 2018년 7월 국무조정실을 중심으로 "공공분야 갑질 근절 종합대책"을 수립함으로써 갑질 예방부터 피해자 보호 및 지원에 이르기까지 다각적인 노력을 하였고, 2019년 2월에는 "공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인"을 마련하는 등 [그림 2]와 같이 범정부적인 대책을 추진 중임.

[그림 2] 공공기관 갑질 근절대책 추진체계



- 우리 회사도 2016년부터 “갑질 근절을 위한 협조 요청(감사실-1130호, 2016.08.03.)”을 시작으로 자체 가이드라인을 제정·보급(2020.01.07.)하고 2022년 현재까지 지속적으로 갑질 예방교육을 실시하는 등 갑질근절을 위해 노력하고 있음.
- 이러한 범정부적 차원의 노력과 관심에도 여전히 갑질행위가 반복되는 상황은 반드시 근절해야 할 필요성이 있음.

상기 건은 취업규칙 제59조(징계) 제1항, 제2항, 제3항 및 제6항에 해당하며, 회사의 보안절차를 무시하고 특수경비 업무를 수행하는 자회사 직원을 대상으로 한 폭언, 특수상해 및 업무방해 행위는 신분상 조치가 필요한 중대 사항임. 또한 직장 내 괴롭힘 예방지침 제5조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지), 제6조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 및 제20조(징계) 제1항¹⁴⁾에 따라 무관용 원칙을 적용하여 강력하게 예방할 필요가 있어 상벌규정에 따라 엄중한 징계 조치가 필요하다고 판단됨

1. 처분요구사항 일람표

번호	제 목	처분요구	대상부서
1	자회사 직원에 대한 부적절한 행위	징계	■■■■■

2. 처분요구사항 명세 : 별도 참조

14) 직장 내 괴롭힘 예방지침 제5조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)직원은 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다. 직장 내 괴롭힘 예방지침 제6조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)회사에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언

직장 내 괴롭힘 예방지침 제6조(징계)①회사는 직장 내 괴롭힘 행위자에 대하여는 취업규칙 제59조에 따른 징계사유 등에 따르되, 무관용 원칙에 따라 징계 등이 이루어지도록 한다.

한전원자력연료(주) 상임감사

징계요구

제 목 자회사 직원에 대한 부적절한 행위

소 관 부 서 ■■■■■■

조 치 부 서 ■■■■■■

내 용

1. 관계 규정 및 판단기준

임직원 행동강령 제14조의 3에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 영향력을 행사하여 부당한 행위를 해서는 아니 된다. 또한, 직무관련자, 직무관련 임직원, 자신이 소속된 기관에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위는 금지하도록 되어 있다.

그리고 취업규칙 제10조, 제11조 및 제71조 및 직장 내 괴롭힘 예방지침 제5조, 제6조, 제20조에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지켜야 하고 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위, 지속·반복적인 욕설이나 폭언 등 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며 직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 경우에는 동 규칙 제59조에 따라 무관용의 원칙에 따라 징계하도록 되어 있다.

따라서 임직원은 회사의 제 규정을 성실히 지켜야 하며 자회사 직원 등 상대적 약자에게 욕설을 하거나 폭행하는 등의 갑질 행위를 해서는 아니 된다.

그리고 취업규칙 제29조 제1항에 따르면 휴가를 요하는 자는 미리 휴가원을 제출하여 회사의 허가를 받도록 되어 있으며 부서장 보고 없이 무단으로 근무지를 이탈해서는 아니 된다.

또한 보안업무규정 제69조의2 및 제70조, 중요시설물 출입 및 휴대품 검색지침 제3조에 따르면 회사 내에서 근무하는 직원은 회사 신분증을 항상 패용하고, 회사 중요시설물에 출입하려는 자는 회사 신분증을 출입통제장치에 접촉하여 출입문이 개방된 후 출입하도록 되어 있다.

2. 조사결과 확인된 문제

가. 폭언/특수상해 및 직장 내 괴롭힘(갑질) 등

♣♣♣ 기술과장은 2022. 04. 18. 15:05경 정당한 출입절차를 밟지 않고 정문을 나가다가 신원확인을 요청하는 자회사 소속 정문 특수경비 근무자에게 “씨발, 이새끼야, 너 나 모르냐고. 너 이새끼 감당할 수 있냐, 너 회사 잘리고 싶냐?” 등 욕설과 폭언을 하고 주차장으로 이동하였으며, 차량 앞을 막아서며 신원확인을 요청한 근무자를 차량으로 가해하여 전치 2주의 상해를 입혔으며 1차 충격 후에도 고성을 지르며 계속 차량으로 위협하였다. 이는 비위의 도가중한 심각한 사안이며 자회사 직원에 대한 명백한 직장 내 괴롭힘 및 갑질 행위이다.

나. 보안규정 및 근태위반, 업무방해 등

♣♣♣ 기술과장은 당시 별도의 근태보고 없이 근무지를 무단으로 이탈하였으며 마스크와 선글라스를 낀 채, 회사 신분증 없이 출입절차를 무시하고 정문을 나가려던 중 정문 특수경비 근무자의 신원확인 요청을 받았으나 정당한 이유 없이 불응하였다.

이후 근무자가 주차장까지 따라가 신원확인을 요청하였지만 지속적으로 거부하는 등 보안규정을 위반하고 특수경비 근무자의 정당한 업무를 방해하였다.

조치할 사항

■■■■■장은 자회사 직원에게 폭언과 차량을 이용해 폭행(특수상해)하는 등 중대한 비위 행위를 저지르고 직장 내 괴롭힘(갑질) 및 정문출입 관련 업무방해는 물론, 근무지를 이탈하고 보안규정 등을 위반한 ◆◆◆◆◆ ○○○○○ ♣♣♣ 기술과장에게 취업규칙 제59조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

일자리가 성장이고 복지입니다



한전원자력연료



수신자 인사노무처장

(경유)

제목 징계처분 항고에 따른 재조사 결과 통보

1. 협조전 인사팀-880호(2022. 6. 14.) 「징계처분 항고에 따른 재조사 의뢰」와 관련입니다.
2. 상기 호에 따른 재조사 결과를 아래와 같이 통보합니다.
 - 징계절차가 법령 또는 사규에 위반되거나, 징계처분이 심히 부당하다고 볼 수 없으며, 원처분을 파기할 만한 새로운 사실이 발견되지 않았고, 기타 이에 준할 만한 상당한 이유가 없어 원 조사결과 및 원 징계양정요구건의(해임)을 유지.끝.

경영감사팀
과장

2022/06/28
손형준

경영감사팀 팀장

2022/06/28
김명기

감사실 실장

2022/06/28
남기일

협조자

보 고

감 사

시행 감사실-859 (2022.06.28.) 접수 ()

우 34057 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 242 / <http://www.knfc.co.kr/>
전화 042-868-1118 / 전송 042-868-1229 / hyungjun@knfc.co.kr / 공개
원칙으로 공정하게, 청렴으로 떳떳하게